

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3208/2530

บริษัท ธนาคาร เอเชีย จำกัด
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
นาง สุวิมล พิทยาพิบูลย์พงศ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368, มาตรา 708, มาตรา 715

ป.วิ.พ. มาตรา 289

สัญญาจำนองมีข้อตกลงว่า ส. จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันเงินซึ่งผู้จำนองหรือ อ. เป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่ในขณะทำสัญญาหรือในอนาคตทั้งหมดรวมวงเงิน 80,000 บาท เมื่อปรากฏว่าสัญญาจำนองทำขึ้นวันเดียวกับที่ อ. ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับผู้รับจำนอง และหนังสือต่ออายุสัญญา ครั้งสุดท้ายก็ระบุวงเงินเบิกเกินบัญชีไม่เกิน 80,000 บาท ทั้งๆ ที่ขณะนั้น อ. เป็นหนี้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจำนองอยู่ถึง 116,671.87 บาท ดังนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ร้องกับ ส. ผู้จำนองมีเจตนาจำนองประกันหนี้รวมดอกเบี้ยทั้งหมดไม่เกิน 80,000 บาท

ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองขอให้ศาลสั่งขายที่ดินที่จำนองโดยวิธีปลอดจำนองและขอนำเงินที่ขายทอดตลาดมาชำระหนี้จำนองก่อนเช่นนี้เป็นคำฟ้องที่ขอให้บังคับจำนองโดยอาศัยสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองด้วยวิธีการพิเศษตาม ป.วิ.พ. มาตรา 289 ผู้ร้องจึงมีสิทธิได้รับชำระค่าฤชาธรรมเนียมบังคับจำนองในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนอง.

คู่ความทั้งสองฝ่ายทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลยทั้งสามยอมร่วมกันรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 503,180.37 บาทพร้อมดอกเบี้ยโดยผ่อนชำระเป็น 10 งวดงวดละ 15,000 บาทและชำระส่วนที่เหลือในงวดสุดท้ายศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมชั้นบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินมรดกพร้อมสิ่งปลูกสร้างของนายสุพิชญ์ พิทยาพิบูลย์พงศ์ผู้ตายซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นทายาท

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าเป็นผู้รับจำนองที่ดินดังกล่าวพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากผู้ตายเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปีเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ยูนิเวอร์เซลล์เทรดดิ้งเมื่อคิดคำนวณถึงวันที่ 30 เมษายน 2528 ห้าง ฯ เป็นหนี้เบิกเกินบัญชีผู้ร้องจำนวน 213,650.75 บาทขอให้ศาลสั่งให้ขายทอดตลาดที่ดินรายนี้โดยปลอดจำนองแล้วนำเงินมาชำระหนี้และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองให้แก่ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองครบถ้วนก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้ 80,000 บาทในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อนโจทก์และให้ผู้ร้องได้รับخذใช้ค่าธรรมเนียมในชั้นขอรับชำระหนี้ด้วยเฉพาะในส่วนค่าธรรมเนียมของผู้ร้องดังกล่าวให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยในฐานะเจ้าหนี้สามัญ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ทางใต้สวนคำร้องของผู้ร้องได้ความว่าเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2513 นายสุพิชญ์ พิทยาพิบูลย์พงศ์ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 36547 ที่โจทก์นำยึดเป็นประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ยูนิ

เวอร์เซลเทรดตั้งกำหนดวงเงิน 80,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 14 ต่อปีปรากฏตามสัญญาจำนองเอกสารหมายเลข ร.2 สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.3 มีการต่ออายุสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกันหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ปรากฏตามหนังสือต่ออายุสัญญาเอกสารหมายเลข ร.5 ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวยอมรับว่าเป็นหนี้เบิกเงินเกินบัญชีคิดถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 เป็นจำนวน 116,671.87 บาทปรากฏตามคำขอเลื่อนกำหนดชำระหนี้เอกสารหมายเลข ร.6 เมื่อคิดหักถอนบัญชีกันถึงวันที่ 30 เมษายน 2528 ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นลูกหนี้ของผู้ร้องจำนวน 213,650.75 บาทปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันเอกสารหมายเลข ร.7 ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวมิได้ชำระหนี้เบิกเงินเกินบัญชีแก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้จำนองที่ดินแปลงดังกล่าว

พิเคราะห์แล้วที่ผู้ร้องฎีกาขอให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากทรัพย์จำนอง 80,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปีนับแต่วันจำนองจนกว่าจะชำระเสร็จ รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้จำนองในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจำนองจนครบถ้วนแล้วจึงจัดสรรชำระหนี้ให้แก่โจทก์หรือเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ต่อไปนั้นศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่าตามข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองซึ่งนายสุพิชญ์จำนองที่ดินดังกล่าวเป็นประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเอกสารหมายเลข ร.2 ข้อ 1 ระบุว่าผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินกับบรรดาตึกโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่แล้วในที่ดินรายนี้หรือซึ่งจะได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ในภายหน้าในที่ดินรายนี้ทั้งสิ้นไว้แก่ผู้รับจำนองเป็นประกันเงินซึ่งผู้จำนองหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเอส.ยูนิเวอร์เซลเทรดตั้งเป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่ในเวลานี้หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งในภายหน้าในเรื่องการกู้เงิน การเบิกเงินเกินบัญชีและหนี้ในลักษณะอื่น ๆ ที่เป็นหนี้แก่ผู้รับจำนองทั้งหมดซึ่งรวมวงเงิน 80,000 บาทปรากฏว่าสัญญาจำนองนี้ทำขึ้นวันเดียวกับสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีซึ่งห้างหุ้นส่วนดังกล่าวทำไว้กับผู้ร้องจึงเห็นได้ว่าวงเงิน 80,000 บาทตามที่ระบุในข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนองนั้นหมายถึงหนี้ทุก

ชนิดทั้งในขณะที่ทำสัญญาและในอนาคตที่ผู้จำนองหรือห้างหุ้นส่วนดังกล่าวอาจเป็น
หนี้ผู้ร้องได้ ดังนั้นดอกเบี้ยจำนองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนี้จำนองย่อมรวมอยู่ใน
วงเงิน 80,000 บาทนี้อย่างไม่มีข้อสงสัยเพราะหนี้อื่น ๆ ไม่ว่าลักษณะใดก็ยังรวมอยู่
ในวงเงินนี้ เจตนาของผู้ร้องและผู้จำนองเห็นได้ชัดว่าเป็นเช่นนั้นจากหลักฐานหนังสือ
ต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้ายเอกสารหมายเลข ร.5 อีกด้วยกล่าวคือหนังสือดังกล่าวซึ่งผู้ร้อง
ให้ผู้จำนองลงลายมือชื่อไว้ด้วยนั้นได้ระบุวงเงินเบิกเกินบัญชีไว้ไม่เกิน 80,000 บาท
เช่นเดียวกับเมื่อทำสัญญาจำนองและหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2522
ทั้ง ๆ ที่ปรากฏข้อเท็จจริงตามคำขอเลื่อนกำหนดชำระหนี้เอกสารหมายเลข ร.6 ว่าในวันที่
11 พฤษภาคม 2522 ห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นหนี้ผู้ร้องอยู่ถึง 116,671.87 บาท
แสดงให้เห็นว่าการจำนองที่ดินประกันหนี้หนี้นายสุพิชญ์ผู้จำนองกับผู้ร้องมีเจตนา
ประกันหนี้รวมดอกเบี้ยทั้งหมดไม่เกิน 80,000 บาทที่ศาลล่างทั้งสองให้ผู้ร้องได้รับ
ชำระหนี้เพียง 80,000 บาทโดยไม่ให้ดอกเบี้ยจากเงินจำนวนนี้นั้นชอบแล้วส่วนที่
ศาลล่างทั้งสองให้ผู้ร้องได้รับชดเชยค่าธรรมเนียมที่เสียไปในการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาในชั้นนี้โดยให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินของจำเลยในฐานะเจ้าหนี้สามัญ
โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าค่าฤชาธรรมเนียมดังกล่าวมิใช่ค่าฤชาธรรมเนียมบังคับจำนอง
เพราะกรณีเป็นเรื่องผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้มิใช่ฟ้องร้องบังคับจำนองนั้นศาล
ฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะกรณีนี้ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจำนองขอให้ขายที่ดินดังกล่าว
โดยวิธีปลดจำนองและขอให้นำเงินที่ขายทอดตลาดได้มาชำระหนี้จำนองก่อนจึงเป็น
คำฟ้องที่ขอให้บังคับจำนองโดยอาศัยสิทธิของเจ้าหนี้ผู้รับจำนองด้วยวิธีการพิเศษ
ตามที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 289 ดังนั้นผู้ร้อง
จึงชอบที่จะได้รับชำระค่าฤชาธรรมเนียมในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ผู้ร้องได้รับชำระค่าฤชาธรรมเนียมในการขอรับชำระหนี้
จำนองในศาลชั้นต้น เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ผู้ร้องได้รับตามทุนทรัพย์ 80,000 บาท
กำหนดค่าทนายความให้ 1,000 บาทโดยรับชำระจากเงินที่ขายทอดตลาดที่ดินโฉนด

เลขที่ 36547 พร้อมสิ่งปลูกสร้างในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองก่อนเจ้าหนี้อื่นนอกจากที่
แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>